၆။ အစုဝင် အသစ် လက်ခံခြင်း

1. New Partner
2. Allow or not allow

အစုဝင်သစ်လက်ခံခြင်း

- အစုဝင်များအားလုံး၏ သဘောတူညီချက်ဖြင့်
- ရှယ်ယာအများဆုံးပိုင်ဆိုင်သူ၏ဆုံးဖြတ်ချက်အတိုင်းသာ
- မဲခွဲဆုံးဖြတ်ချက်ဖြင့်

Admission of New Partner(s)

အစုဝင်သစ် လက်ခံခြင်း

Addition by Unanimous Written Agreement of All partners

A new partner or partners may be added to the partnership only by unanimous written consent of all existing partners.

Addition by less Than All Partners

A new partner or partners may be added to the partnership with the written approval of ----

အစုဝင်များအားလုံး၏ ညီညွတ်သော (Unanimous) သဘောတူညီမှုကိုစာဖြင့်ရေးသားတင်ပြပြီးမှသာ အစုဝင်သစ်ကိုလက်ခံကြမည်ဖြစ်သည်။

သို့မဟုတ်

အစုဝင်သစ်(များ) ကို အောက်ဖော်ပြပါနည်းလမ်းအတိုင်း ဆုံးဖြတ်၍ လက်ခံကြမည်ဖြစ်သည်။
(အစုဝင်အများဆုံးပိုင်ဆိုင်သူ၏ ဆုံးဖြတ်ချက်)
(အစုရှယ်ယာအလိုက် မဲခွဲ၍)

No Dissolution of the partnership When a New partner Joins

အစုဝင်သစ်ဝင်ရောက်လာခြင်းသည် စပ်တူလုပ်ငန်းကိုမပျက်ပြယ်စေနိုင်

(Unless dissolution is desired when new partner joins)

Admission of a new partner shall not cause dissolution of the underlying partnership business, which will be continued by the new partnership entity.

အစုဝင်သစ်(များ) လက်ခံခြင်းသည် လည်ပတ်နေသောစပ်တူလုပ်ငန်းကို မပျက်ပြယ်စေပဲ ဆက်လျက်လည်ပတ်လုပ်ကိုင်သွားမည်ဖြစ်သည်။

CONTINUE

၆။ အစုဝင်သစ်လက်ခံခြင်း

1. အစုဝင်သစ်ကို အနာဂတ်မှာ လက်ခံကြမှာလား
2. အစုဝင်သစ်လက်ခံရာမှာ ရှိပြီးရှယ်ယာကိုလက်လွဲလက်ပြောင်းလုပ်မှာလား၊ အသစ်ထုတ်မှာလား
3. ရှယ်ယာလက်လွဲလက်ပြောင်းလုပ်ရာမှာ ဘာတွေလိုအပ်သလဲ
4. ရှိပြီးရှယ်ယာရှင်များကို ဦးစားပေးကမ်းလှမ်းမှုအစီအစဉ်များရှိပါသလား
5. ရှယ်ယာအမည်ပေါက်ပြောင်းလဲခြင်း အဆင့်များသတ်မှတ်ပြီးပြီလား

၃။ အစုဝင်နုတ်ထွက်ခြင်း

အစုဝင်များအားလုံး၏ညီညွတ်သော (Unanimous) သဘောတူညီချက်မရဲ့ မည်သည့်အစုဝင်သစ်ကိုမှ လက်မခံရပါ။ အစုဝင်အဖြစ်မှ နုတ်ထွက်လိုလျှင် အစုဝင်များအားလုံးသိရှိစေရန် လုပ်ငန်းတည်ရာသို့ စာဖြင့် (--) လ ကြိုတင်၍ ပေးပို့အကြောင်းကြားရမည်။ အစုဝင်များအားလုံး၏သဘောတူညီမှုဖြင့်နုတ်ထွက်ပြီးနောက် ထည့်ဝင်ငွေနှင့် ရသင့်ရထိုက်သော အကျိုးခံစားခွင့်များကို ရက်ပေါင်း ( ) အတွင်း ရှင်းလင်းပေးရမည်ဖြစ်သည်။

xxx Co.,Ltd. စတင်ပြီး ဘဏ္ဍာရေးနှစ် **(Financial year)** အလိုက် **(3)** နှစ်ပြည့်ပြီး နောက်ပိုင်းတွင် အစုဝင်အဖြစ်မှ နှုတ်ထွက်လိုပါက - နှုတ်ထွက်လိုသော အစုဝင်မှ **BOD** သို့ နှုတ်ထွက်လိုကြောင်း အနည်းဆုံး **(၃)** လ ကြိုတင်၍ စာဖြင့် လုပ်ငန်းတည်ရှိရာ သို့ ရေးသားပေးပို့ တင်ပြနိုင်ပါသည်။

အစုဝင်များအားလုံး၏ သဘောတူညီမှုဖြင့် နုတ်ထွက်ပြီးနောက် ရသင့်ရထိုက်သော**(** ရှယ်ယာတန်ဖိုး မှ လွဲ၍**)** အခြားသောအကျိုးခံစားခွင့်များကို ရက်ပေါင်း **( )** အတွင်း ရှင်းလင်းပေးရမည်ဖြစ်ပြီး ၊ ရှယ်ယာတန်ဖိုးကိုမူ စာမျက်နှာ **( )** စာပိုဒ် **( )** ပါ **Buy Sell Aggrement** ခေါင်းစဉ်အခန်း တွင်ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်း ရှယ်ယာတန်ဖိုးကိုသတ်မှတ်ရမည်ဖြစ်သည်။

ထိုရှယ်ယာတန်ဖိုးသတ်မှတ်ချက်အတိုင်း ဦးစားပေးအခွင့်အရေးအနေဖြင့် **BOD** ထဲမှ ရှယ်ယာရှင်တစ်ဦးဦး ဝယ်ယူခွင့်ရနိုင်ရန် ဦးစွာကမ်းလှမ်းရမည်ဖြစ်သည်။

ထိုကမ်းလှမ်းချက်အား **BOD** ရှယ်ယာရှင်များအားလုံးက ထိုအခွင့်အရေးကို စာဖြင့်ရေးသား ငြင်းပယ်မှသာလျှင် အခြားပြင်ပ ရှယ်ယာရှင် မဟုတ်သော ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးဦးထံသို့ ရောင်းချရန် ကမ်းလှမ်းပိုင်ခွင့်ရှိရပါမည်။

ရ။ အစုဝင်နုတ်ထွက်ခြင်း

1. ရှယ်ယာရှင်အစုဝင်ကို ဘယ်ကာလရောက်မှ အလွဲအပြောင်းလုပ်ပိုင်ခွင့်ပေးမလဲ
2. အစုဝင်နုတ်ထွက်တဲ့အခါ သတ်မှတ်ချက်တွေကို စဉ်းစားပြီးပြီလား
3. ရှယ်ယာတန်ဖိုး ကို ဘယ်လိုသတ်မှတ်မလဲ
4. ရှယ်ယာပိုင်ဆိုင်မှုကို ဘယ်လောက်အထိ လွဲပြောင်းရောင်းချခွင့်ပြုထားမလဲ
5. လုပ်ငန်းတန်ဖိုးပြန်လည်သတ်မှတ်ခြင်း ကို ဘယ်ကာလမှာလုပ်မယ်လို့ ဆွေးနွေးဆုံးဖြတ်ထားလဲ
6. နို့တစ်စာရေးပြီး ပို့ဖို့လိုပါသလား
7. ဘယ်နှစ်ရက်ကြာစောင့်ရမလဲ

နုတ်ထွက်လိုရောက်း ကြိုတင်နေ့တစ်စာပို့ခြင်း လိုအပ်ချက်

Requiring Advance Notice of Withdrawal

နုတ်ထွက်လို့ကြောင်းကြိုတင်နှိုတစ်စာပို့ခြင်းလိုအပ်ချက်

Unless physically prevented from giving notice, a partner shall give ---- written advance notice of his or her intention to leave the partnership. If he or she fails to do so,----.

အစုဝင်တစ်ဦးသည် စပ်တူလုပ်ငန်းမှ နုတ်ထွက်လိုသောအခါ ကြိုတင်နှိုတစ်အကြောင်းကြားစာကို (-- လ ကြိုတင်၍) အစုဝင်များအားလုံးသိရှိစေရန်လုပ်ငန်းတည်ရာသို့ (ထိုသို့ ပေးပို့ ရန် ကျန်းမာရေးကြောင့်မစွမ်းဆောင်နိုင်သည်မှလွဲ၍) ပေးပို့ အကြောင်းကြားရမည်ဖြစ်သည်။

၈။ အစုရှယ်ယာလွှဲပြောင်း ရောင်းချခြင်း

အစုဝင် ရှယ်ယာရှင် ပါတနာတစ်ဦးသည် -

- သူ၏ အစုရှယ်ယာပိုင်ဆိုင်မှုကို လွှဲပြောင်းရောင်းချလိုသည်ဖြစ်စေ၊
- လုပ်ငန်းတွင် ဆက်လက်လုပ်ကိုင် မလိုတော့၍ ဖြစ်စေ၊
- လုပ်ငန်းမှ နှုတ်ထွက်လိုသည်ဖြစ်စေ၊
- ကျန်းမာရေး ချို့ယွင်းမှုကြောင့် ဖြစ်စေ၊
- ပါတနာအဖြစ် လုပ်ကိုင်လိုခြင်း မရှိတော့၍ ဖြစ်စေ၊

စာမျက်နှာ ( ) **Buy Sell Aggrement** အခန်းတွင်ဖော်ပြထားချက်များအတိုင်း ကျန်ရှိ အစုဝင်တစ်ဦးဦးထံသို့ မိမိ၏ ရှယ်ယာပိုင်ဆိုင်မှု အစုတို့ကို လွှဲပြောင်း ရောင်းချနိုင်သည်။ ထိုသို့ ရောင်းချရာတွင် ကျန်ရှိ ပါတနာအစုဝင်များမှလည်း မဖြစ်မနေ ဝယ်ယူခြင်းမျိုး မဖြစ်စေရဘဲ၊ မိမိသဘောအတိုင်း ဝယ်လိုခြင်း မဝယ်လိုခြင်းကို ဆုံးဖြတ်နိုင်သည်။ သို့ရာတွင် ကျန်ရှိ ပါတနာများ၏ ဝယ်ခြင်း မဝယ်ခြင်း၊ ဆုံးဖြတ်ချက်ကို စာဖြင့် ရေးသားငြင်းဆိုခြင်းမပြုသေးဘဲနှင့် ပြင်ပ ပုဂ္ဂိုလ် တစ်ဦးတစ်ယောက်ကို ရောင်းပိုင်ခွင့် မရှိစေရပါ။

ထိုသို့ လွှဲပြောင်းရောင်းချရာတွင်လည်း စာမျက်နှာ ( ) အပိုဒ် ( ) တွင် ဖော်ပြထားချက်များအတိုင်း အစုရှယ်ယာတန်ဖိုး သတ်မှတ်ခြင်း၊ လွှဲပြောင်းရောင်းချခြင်း သဘောတူညီချက်များအတိုင်း ဖြစ်စေရမည်။